

<제08장 근로관계의 종료.제04절 부당해고의 구제>

[기출][1][2024-2]부당해고 기간 중 중간수입공제의 범위와 최종 임금상당액 산정

《【문제2】 상시 100명의 근로자를 사용하여 반도체 웨이퍼를 제조하는 A회사에는 A노동조합이 설립되어 있다. 甲은 A회사 생산직 근로자인데 A노동조합 조직부장으로 활동하던 중 업무지시 위반을 이유로 해고되었다. 이에 甲은 관할 지방노동위원회에 부당해고구제신청을 하였다. 지방노동위원회는 부당해고를 인정하면서 원직복직 및 해고기간 동안 발생한 임금상당액의 지급을 내용으로 하는 구제명령을 하였고, 구제명령은 그대로 확정되었다. 甲은 해고기간 동안 A회사와 같은 업종을 경영하는 B회사에 생산직으로 취업하여 600만원의 임금을 지급받았고, 아울러 A노동조합으로부터 구제 기금 명목으로 100만원을 지급받았다. 甲이 해고기간 동안 정상적으로 근로를 제공했다면 받을 수 있었던 임금상당액이자 평균임금의 총액은 1,800만원인데, A회사는 위 1,800만원에서 해고기간 동안 발생한 수입 700만원 전액의 공제를 주장한다. A회사가 중간수입으로 공제하고 甲에게 지급하여야 할 최종 임금상당액은 얼마인지 판례법리에 근거하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 부당해고 기간 중 중간수입공제의 범위와 최종 임금상당액 산정

I. 문제의 제기

- 사안에서 A회사는 생산직 근로자 甲에 대한 해고 기간의 평균임금 총액인 1,800만원에서 甲이 다른 회사인 B회사에 취업하여 얻은 소득 600만원과 A노동조합으로부터 구제 기금 명목으로 지급받은 100만원 등 총 700만원 전체를 공제하겠다고 주장하고 있다. 쟁점으로 <타사 취업으로 얻은 수입인 중간수입을 사용자가 지급할 임금상당액에서 공제하는 것이 법률상 허용되는지 여부와 그 한계>, <공제 대상이 되는 중간수입의 한도액 범위가 근로기준법 제46조의 휴업수당 규정과 연계되어 어떻게 설정되는지>, <노동조합으로부터 수령한 구제 기금이 법률상 공제 대상이 되는 중간수입에 부합하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 A회사가 최종적으로 지급해야 할 임금상당액을 산정하고, 부당해고 기간 중 중간수입공제의 요건과 범위에 관한 대법원 판례법리를 상세히 설명한다.

II. 중간수입공제의 범위와 한계에 관한 판례법리

1. 공제 한도로서의 휴업수당 보장 법리

(1) 근로기준법 제46조의 휴업수당 규정과의 관계

- “근로기준법 제46조 제1항”은 사용자의 귀책사유로 휴업하는 경우에 사용자는 휴업기간 동안 그 근로자에게 평균임금의 100분의 70 이상의 수당을 지급하여야 한다고 규정하고 있다. 사용자의 부당해고는 실질적으로 사용자의 귀책사유에 의한 휴업과 동일한 성질을 가진다.

(2) 대법원의 일관된 판례 태도

- “대법원”은 근로자가 부당해고 기간 중 다른 직장에서 얻은 중간수입을 공제할 때, 지급되어야 할 임금상당액 중에서 평균임금의 100분의 70에 해당하는 금액에 대해서는 공제할 수 없다고 판단한다. 즉, 중간수입공제를 하더라도 사용자는 최소한 근로기준법이 보장하고 있는 최저 한도인 평균임금의 70%는 근로자에게 보장해주어야 한다는 취지다.

(3) 중간수입공제 가능 범위의 구체적 산정 방식

- 따라서 사용자가 공제할 수 있는 구체적인 한도액은 정상적인 임금상당액(평균임금의 100%)에서 평균임금의 70%를 제외한 나머지 평균임금의 30% 범위 내로 극히 제한된다. 다른 직장에서 얻은 수입이 아무리 많더라도, 평균임금의 30%를 초과하는 금액은 사용자가 지급해야 할 임금에서 공제할 수 없다.

2. 중간수입의 개념과 공제 대상의 구체적 범위

(1) 노동의 대가로서 얻은 수입의 한정

- 공제 대상이 되는 중간수입이란 근로자가 해고 기간 동안 사용자에 대한 노무 제공을 면함으로써 발생한 여유 시간을 타에 활용하여 노동의 대가로 얻은 실질적인 임금이나 사업 수입 등에 한정된다.

(2) 구제 기금 등 은혜적·일시적 급부의 배제

- 노동조합이나 기타 단체로부터 재난 구제, 생계 지원 또는 구제 기금 명목으로 지급받은 금원은 근로자가 다른 직장에 취업하여 노동을 제공한 대가로 수령한 임금이 아니다. 이는 단결권의 옹호와 조합원의 생활 안정을 위하여 노동조합이 자체 재원을 바탕으로 은혜적·사회보장적 취지에서 지급하는 부조금의 성격을 가진다. 따라서 이러한 성격의 금원은 사용자가 공제할 수 있는 민법상 중간수입의 범위에 포함되지 않는다.

III. 사안의 적용

1. 공제 대상이 되는 수입의 범위 확정

(1) B회사 생산직 근무 수입

- 甲이 해고 기간 중 A회사와 동종 업종인 B회사에 생산직으로 취업하여 받은 임금 600만원은, 해고로 인하여 생긴 여유 시간을 다른 직장에 제공하고 얻은 전형적인 노동의 대가에 해당한다. 따라서 이 600만원은 “민법 제538조 제2항” 및 판례법리상 중간수입공제의 대상이 되는 금원에 부합한다.

(2) A노동조합의 구제 기금 수입

- 甲이 소속된 A노동조합으로부터 수령한 구제 기금 100만원은 노무 제공 면제와 인과관계가 있는 제3자로부터의 근로 대가가 아니다. 이는 노동조합의 자주적 단결 활동 과정에서 조합원을 보호하기 위해 무상으로 급부된 지원금에 불과하므로 중간수입공제 대상에서 완전히 제외된다. 따라서 A회사가 주장하는 공제 대상 금액 700만원 중 100만원 부분은 법리적 근거가 결여된 부당한 주장이다.

2. 최종 임금상당액의 산출 및 공제 한도 적용

(1) 평균임금 기준 최저 보장액 산정

- 甲이 정상적으로 근로를 제공했다면 받을 수 있었던 임금상당액이자 평균임금의 총액은 1,800만원이다. “근로기준법 제46조” 및 판례법리에 따라 A회사가 어떠한 경우에도 甲에게 지급을 보장해야 하는 최저 보장액(평균임금의 70%)은 1,260만원(1,800만원의 70%)이 된다.

(2) 공제 가능한 최대 한도액 설정

- A회사가 중간수입에서 공제할 수 있는 법적 한도는 전체 평균임금 총액인 1,800만원에서 최저 보장액인 1,260만원을 차감한 나머지 평균임금의 30%인 540만원(1,800만원의 30%)으로 한정된다.

(3) 실제 공제액의 대입 및 최종 금액 산정

- B회사에서 얻은 실제 중간수입은 600만원으로 산정된다. 그러나 A회사가 공제할 수 있는 한도는 앞서 계산한 540만원을 초과할 수 없다. 따라서 B회사 수입 600만원 중 540만원까지만 공제가 가능하고, 한도를 초과하는 600만원의 차액분인 60만원은 사용자가 자신의 배상 채무에서 깎을 수 없다. 결과적으로 A회사가 지급해야 할 최종 금액은 정상 임금상당액인 1,800만원에서 공제 한도액인 540만원을 차감한 1,260만원이 된다.

V. 결론

- 부당해고 기간 중 중간수입공제는 근로기준법상 휴업수당 규정에 따른 최저 보장 한도를 침해할 수 없으므로, 사용자는 항상 평균임금의 70%에 해당하는 금액의 지급을 보장해야 하고 공제는 평균임금의 30%를 한도로 제한된다. 또한 노동조합으로부터 수령한 구제 기금은 노동의 대가가 아니므로 공제 대상 중간수입에서 제외된다. 사안에서 사용자인 A회사가 공제할 수 있는 최대 금액은 평균임금 1,800만원의 30%인 540만원이며, 노동조합의 구제 기금 100만원은 공제 대상이 아니다. 따라서 A회사가 중간수입으로 공제할 수 있는 최종 금액은 540만원에 한정되고, 甲에게 최종적으로 지급해야 할 법적 임금상당액은 평균임금의 70%인 1,260만원이다. 결과적으로 700만원 전액의 공제를 주장하는 A회사의 주장은 법리적으로 타당하지 않다.